

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5085598-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

IMPETRANTE: CLAUDILENE DE CARVALHO VIEIRA

IMPETRANTE: KATIA DE ANDRADE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MAGÉ

MANDADO DE SEGURANÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. CONTRATO JUNTADO APÓS O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DO RPV. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA. Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema eproc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário). Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Intime-se o Ministério Público Federal. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2025.

5085598-22.2024.4.02.5101

510015447545 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5085598-22.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

IMPETRANTE: CLAUDILENE DE CARVALHO VIEIRA

IMPETRANTE: KATIA DE ANDRADE MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE MAGÉ

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra decisão do MM. Juízo do 1ª Vara Federal de Magé, proferida nos seguintes termos:

Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível, em fase de cumprimento de sentença (evento 95), onde o INSS foi condenado a conceder à autora o benefício assistencial de amparo ao deficiente, a partir de 19/03/2021, com o pagamento das parcelas atrasadas desde a referida data.

Ainda na fase de conhecimento, foi nomeado como curador provisório da autora, na forma do artigo 87 da Lei nº 13.146/2015, o seu companheiro, Sr. Levi Alves de Jesus (evento 80), por ter sido constatada, em perícia judicial (evento 58), a incapacidade da autora para os atos da vida civil.

Na ocasião (06/09/2022), foi ressaltado que a nomeação de curador provisório nestes autos visava apenas assegurar o andamento do processo, de tal forma que deveria ser promovida a ação de interdição ou tomada de decisão apoiada perante a Justiça Estadual (artigo 1.767, III, Código Civil); tendo ainda sido salientado que a liberação de valores referentes a parcelas vencidas, somente ocorreria com a apresentação do Termo de Curatela ou apoio.

Não obstante, após a expedição e depósito da RPV (eventos 127 e 131), foi informado pela parte autora (evento 133) que o Sr. Levi não poderia "propor ação com pedido de curatela", por possuir antecedentes criminais, sendo um deles por suposta violência doméstica contra a autora, e que esta "somente possui em vida a sua mãe", que ao ser procurada "se manifestou expressamente no sentido de que não quer propor a ação para que seja nomeada curadora da parte".

No evento 133, foi ainda requerida a intimação do Ministério Público Federal para intervenção no processo como Custus Legis e o destaque dos honorários contratuais (30%), nos termos do contrato anexado (CONHON2).

Instado por este Juízo, o MPF se manifestou no evento 143, no sentido de que o juízo nomeie novo curador, nos termos do Art. 1.775, §3º do Código Civil; motivo pelo qual foi designada audiência especial no evento 151 e determinada a intimação pessoal da mãe (Arlí de Carvalho Vieira - diligência negativa - área de risco - evento 165) e do companheiro da autora (Levi Alves de Jesus - diligência positiva - evento 161).

Aberta a audiência (evento 166 e 167), se fez presente apenas o patrono da causa, que requereu o seguinte:

"...tendo em vista que o advogado atuou em todo o processo desde o início até a presente data e que teme pelo recebimento de seus honorários contratuais, roga pela possibilidade de juntada de seu contrato de honorários para expedição de novo RPV, com os valores em apartado, de forma a possibilitar o recebimento pelo trabalho prestado."

Passo a decidir.

Não obstante as diversas oportunidades concedidas por este Juízo para a formalização da interdição ou tomada de decisão apoiada, com a apresentação do termo de curatela ou apoio, a mesma não ocorreu até a presente data; motivo pelo qual não resta outra opção que não seja o cancelamento da RPV, para restituição do depósito efetuado no evento 131 ao erário.

Quanto ao pedido de reserva de honorários contratuais, o mesmo deve ser indeferido, em face de sua intempestividade, a teor do no art. 16 da Resolução 822/2023, adiante transcrito:

"Art. 16. Caso o advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato, antes da elaboração da requisição de pagamento."

Ademais, convém ressaltar que a competência deste Juízo em relação aos honorários contratuais se limita ao deferimento de sua retenção, caso haja pagamento à autora; sendo, contudo, competente a Justiça Estadual para eventual ação de execução dos honorários pactuados entre parte autora e seu advogado, por não se tratar de nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição Federal.

Isso posto, oficie-se ao Banco depositário solicitando o cancelamento da RPV, nos termos da fundamentação acima.

Afirmam os impetrantes que a liberação de valores foi condicionada à representação através de ação de curatela. Mesmo tendo prestado o serviço e obtido êxito, estão impedidos de receber a verba autônoma de prestação dos serviços, em que pese terem juntado contrato de honorários nos autos. Afirmam que não merece prosperar o atrelamento do recebimento dos honorários do causídico à vontade dos familiares da autora porque a prestação dos serviços jurídicos foi combinada com ela e posteriormente com seu curador provisório, mas já findou. Alegam que não se pode punir os advogados, não liberando suas verbas e determinando que se ajuíze uma ação de cobrança em face da autora, uma vez que já existe contrato de honorários válido nos autos, apto a permitir a separação das verbas. Requerem seja cassada a decisão atacada, determinando que se apartem os honorários contratuais da impetrante, com a expedição do RPV atinente a tal pagamento, permanecendo bloqueado o valor devido à autora no processo que gerou o presente *mandamus*.

Liminar indeferida (evento 3).

Parecer do Ministério Público Federal sem manifestação no mérito (evento 8).

Contrarrazões do INSS no evento 10.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Ao discutir o tema do cabimento do Mandado de Segurança nos processos regidos pela Lei 10.259/2001, estas Turmas Recursais firmaram o entendimento de que, para seu manuseio, é necessário que a decisão da autoridade coatora seja teratológica e pertinente à fase de cumprimento da sentença. Vejamos o Enunciado nº 73 aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 25/02/2010 e publicado no DOERJ de 8/03/2010, págs. 78/79, Parte III:

É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado. (Precedente: 2007.51.68.005717-5/02).

O processo principal trata de pedido de benefício assistencial à pessoa Idosa, tendo a autora obtido êxito em seu pleito, com o INSS condenado a lhe pagar os valores a título de benefício de prestação continuada desde a DER (evento 95 dos autos principais). Em 06/09/2022 foi ressaltado pelo juízo que a nomeação de curador provisório nestes autos visava apenas assegurar o andamento do processo, devendo ser promovida a ação de interdição ou tomada de decisão apoiada perante a Justiça Estadual (artigo 1.767, III, Código Civil). Foi ainda salientado que a liberação de valores referentes a parcelas vencidas, somente ocorreria com a apresentação do Termo de Curatela ou apoio.

Em 07/06/2023 foi proferida sentença de procedência (evento 95), não tendo havido recurso do INSS. Assim, ela transitou em julgado e o INSS foi intimado para apresentar cálculos, o que fez no evento 110.

Em 20/10/23 (evento 115) a parte autora, através de seus advogados, concordou com os cálculos e requereu a expedição do RPV, sendo este expedido em 01/2024 (evento 117). Apenas em 04/2024 foi juntado o contrato de honorários, com a petição informando o problema de se conseguir a curatela da autora.

Como se vê, portanto, a juntada do contrato de honorários só ocorreu 6 meses após o pedido de expedição da RPV e 3 meses após sua efetiva expedição, sendo que a condição principal para o destaque de honorários é a juntada do contrato antes dessa expedição, como inclusive preceitua o art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994):

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 4.º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

No mesmo sentido é o artigo 5º, §2º da Resolução n.º 115/2010 do CNJ, que dispõe sobre a gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário:

“se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, §4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal”.

Como se vê, portanto, este requisito não foi cumprido, de modo que a decisão do juízo não é teratológica..

Assim, a segurança não pode ser concedida.

Pelo exposto, voto no sentido de **DENEGAR A SEGURANÇA**. Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema eproc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário). Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Intime-se o Ministério Público Federal. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.